



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Marco Ivan rennato alias Bocil Bin Wisnu;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Desember 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kaliasin 8/29, RT. 014 RW. 011, Desa/Kel. Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN.Kap/15/I/Res.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 09 Januari 2025;

Terdakwa Marco Ivan rennato alias Bocil Bin Wisnu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum, bernama Andij Ferrijantoro, S.H, dkk., Para Advokad / Penasihat Hukum berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di Jalan Perum Jenggolo Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juni 2025 Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL BIN WISNU bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL BIN WISNU dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN DAN Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (ENAM) BULAN penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 24,112 gram ;
 - 1 buah tas selempang warna hitam;
 - 1 buah kotak kardus C.D.I unit bekas;
 - 1 buah kardus sambal sedap bekas,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427;
- 1 unit sepeda motor Honda Revo, warna merah No pol : L 4792 SZ,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL BIN WISNU pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar jam 16.00 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di bawah tiang listrik depan tambal ban di tepi Jalan Gunungsari Kota Surabaya yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili *(Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan)*, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 Terdakwa disuruh oleh Saudara CANDRA (DPO) untuk mengambil ranjauan pil ekstasi di sekitar daerah Kodam V Brawijaya Surabaya, selanjutnya sesuai permintaan dari Saudara CANDRA (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan pil ekstasi kepada Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK (dilakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



- penuntutan secara terpisah) yang penyerahan di samping warung mie ayam dan bakso di Jl Kenanga Ds Keboansikep Rt 007 Rw 003 Kec Gedangan Kab Sidoarjo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 Terdakwa juga mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 25 gram di sekitar daerah Kodam V Brawijaya, kemudian sesuai permintaan dari Saudara CANDRA (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 25 gram tersebut kepada Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK yang penyerahan juga di samping warung mie ayam dan bakso di Jl Kenanga Ds Keboansikep Rt 007 Rw 003 Kec Gedangan Kab Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Saudara CANDRA (DPO) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dan Saudara CANDRA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan dihubungi oleh orang suruhan dari Saudara CANDRA (DPO) tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi orang suruhan Saudara CANDRA (DPO) yang mengirim share lokasi tempat pengambilan barang Narkotika jenis sabu di tepi jalan Jl Gunungsari, Surabaya, tepatnya di bawah tiang listrik depan tambal ban, setelah Terdakwa mendapatkan 1 buah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada Saudara CANDRA (DPO) lalu oleh Sdr CANDRA (DPO) diserahkan lagi kepada Terdakwa lalu Sdr, CANDRA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang Narkotika jenis sabu kepada Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK yang posisinya di Sidoarjo;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ berangkat ke Sidoarjo dengan tujuan menyerahkan barang Narkotika jenis sabu kepada Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK. Lalu sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Jl Kenanga Ds Keboansikep Rt 007 Rw 003 Kec Gedangan Kab Sidoarjo, Terdakwa menemui Saksi EDI GUNAWAN (penjual mie ayam dan bakso) menanyakan apakah Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK ada atau tidak kemudian Terdakwa mengobrol sambil duduk di samping rombongan, sedangkan Saksi EDI GUNAWAN melayani pelanggan, dan di saat Terdakwa duduk di samping rombongan tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan dari tas selempang warna hitam yang dibawanya berupa 1 buah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu lalu Terdakwa taruh di dalam 1 buah kardus SAMBAL SEDAP bekas, yang nantinya barang tersebut diambil oleh Saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



SIRNYOTO Alias BAPAK, dan setelah dirasa aman Terdakwa pulang, namun saat Terdakwa berada di atas sepeda motor tiba-tiba Saksi SUPRIYANTO, S.H. dan Saksi NANANG WIJAYA petugas Polresta Sidoarjo datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang setelah diamankan Terdakwa mengakui telah menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam 1 buah kardus SAMBAL SEDAP bekas di samping rombongan mie ayam dan bakso tersebut dan petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 buah tas selempang warna hitam, 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL BIN WISNU berupa :

- 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00436/NNF/2025 tanggal 21 bulan Januari tahun 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

= 01200 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 24,135 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 24,112 gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;*

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL BIN WISNU pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, sekitar jam 20.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2025 bertempat di tepi jalan di Jl Kenanga Ds Keboansikep Rt 007 Rw 003 Kec Gedangan Kab

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi SUPRIYANTO, S.H.dan NANANG WIJAYA, S.H. petugas Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK didapat dari Saudara TRI (DPO) namun yang melakukan pengiriman atau penyerahan barang adalah Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL, atas dasar informasi tersebut Saksi SUPRIYANTO, S.H.dan NANANG WIJAYA, S.H. petugas Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan dengan menyuruh Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK untuk melakukan pembelian lagi Narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 20.00 Wib di tepi Jalan Kenanga Ds Keboansikep Rt 007 Rw 003 Kec Gedangan Kab Sidoarjo, para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyimpan Narkotika jenis sabu di dalam 1 buah kardus SAMBAL SEDAP bekas di samping rombong mie ayam dan bakso yang setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam 1 buah kardus SAMBAL SEDAP ditemukan barang bukti berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 24,66$ gram beserta bungkusnya, yang nantinya barang tersebut diambil oleh Saksi SIRNYOTO Alias BAPAK dan petugas juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 buah tas selempang warna hitam, 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427, dan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 24,66$ gram beserta bungkusnya Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00436/NNF/2025 tanggal 21 bulan Januari tahun 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



= 01200 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 24,135 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 24,112 gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Wijaya, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi seperti yang telah disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Saksi dan Saksi Supriyanto, S.H. pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi SUPRIYANTO, S.H mengetahui kalau pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm$ 0,63 gram beserta plastiknya, $\pm$ 1, 13 gram beserta plastiknya, $\pm$ 1.08 gram beserta plastiknya dan $\pm$ 2,07 gram beserta plastiknya, di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm$ 6,43 gram beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya, 1 (satu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, *di genggam tangan kiri Terdakwa*;

- 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, *di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa*

- Bahwa sepengetahuan dari keterangan Terdakwa, mengenai barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi tersebut diserahkan Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL, Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana selanjutnya Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu pesanan pembeli sesuai perintah Saudara TRI, sehingga tersisa narkoba jenis sabu sebagaimana diamankan petugas saat penangkapan dan sebelumnya Terdakwa juga menerima narkoba jenis ekstasi dari Saudara BOCIL pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, awalnya Terdakwa menerima 10 butir dari Saudara BOCIL selanjutnya 7 butir sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu lagi kepada Saudara TRI, sehingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl. Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, para saksi bersama tim berhasil menangkap orang suruhan Saudara TRI yang disebut Saudara BOCIL atau setelah ditangkap mengaku bernama MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL Bin WISNU;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dan Saksi SUPRIYANTO, S.H Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **Supriyanto, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi seperti yang telah seperti disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Nanang Wijaya, S.H. pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nanang Wijaya, S.H mengetahui kalau pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta palstiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastikanya, $\pm 1,08$ gram beserta plastikanya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastikanya, di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastikanya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkotika jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastikanya, 1 (satu)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, *di genggam tangan kiri Terdakwa*;

- 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, *di saku kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa*

- Bahwa sepengetahuan dari keterangan Terdakwa, mengenai barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi adalah milik teman Terdakwa yang bernama TRI yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi tersebut diserahkan Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL, Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana selanjutnya Terdakwa meranjau narkoba jenis sabu pesanan pembeli sesuai perintah Saudara TRI, sehingga tersisa narkoba jenis sabu sebagaimana diamankan petugas saat penangkapan dan sebelumnya Terdakwa juga menerima narkoba jenis ekstasi dari Saudara BOCIL pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, awalnya Terdakwa menerima 10 butir dari Saudara BOCIL selanjutnya 7 butir sudah diranjau Terdakwa sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengembangan dengan menyuruh Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu lagi kepada Saudara TRI, sehingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl. Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, para saksi bersama tim berhasil menangkap orang suruhan Saudara TRI yang disebut Saudara BOCIL atau setelah ditangkap mengaku bernama MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL Bin WISNU;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dan Saksi SUPRIYANTO, S.H Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **M Sirnyoto alias Nyoto Bin Miskak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi seperti yang telah seperti disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 WIB. di gang Jalan Kenanga, dekat rumah kosong, di Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar pada saat Saksi ditangkap, petugas kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah bungkus potongan isolasi warna hitam masing-masing berisi plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing plastik klip isi sabu $\pm 0,63$ gram beserta palstiknya, $\pm 1,13$ gram beserta plastikanya, ± 1.08 gram beserta plastikanya dan $\pm 2,07$ gram beserta plastikanya, *di saku sebelah kanan depan yang dikenakan Saksi*;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Lenovo berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) plastik klip isi narkotika jenis sabu berat $\pm 6,43$ gram beserta plastikanya, 1 (satu) plastik klip isi 3 butir pil/tablet warna biru

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



diduga narkoba jenis ekstasi + 1,58 gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam, 6 buah plastik klip kosong, *di genggam tangan kiri Saksi;*

- 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175, *di saku kiri depan celana yang dikenakan Saksi;*
- Bahwa Saksi berkaitan dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi adalah milik teman Saksi yang bernama TRI, yang dititipkan kepada Saksi dengan tujuan untuk diranjau, termasuk 1 (satu) buah timbangan elektrik adalah milik TRI sedangkan barang bukti berupa HP merk Lenovo, 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik sebagai alat hisap sabu, 1 (satu) buah skrop terbuat dari potongan sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Tecno Spark warna kuning kombinasi silver sim card nomor 0895800122680, No.WA +44 7448374175 adalah milik Saksi;
- Bahwa adanya narkoba jenis sabu dan 3 butir pil/tablet warna biru diduga narkoba jenis ekstasi tersebut pada Saksi karena diserahkan atau didapatkan dari Saudara TRI kepada Terdakwa melalui orang suruhan TRI yang bernama BOCIL atau Terdakwa Marco Ivan Rennato;
- Bahwa Saksi telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram dari Saudara BOCIL atau Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024, sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, lalu Saksi meranjau narkoba jenis sabu pesanan pembeli sesuai dengan perintah Saudara TRI, sehingga akhirnya tersisa narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya juga menerima narkoba jenis ekstasi dari Saudara BOCIL atau Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi, di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, yang mana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



pada awalnya Saksi menerima 10 butir dari Saudara BOCIL atau Terdakwa dan selanjutnya 7 butir sudah diranjau Saksi sesuai perintah Saudara TRI sehingga tersisa 3 butir;

- Bahwa setelah Saksi ditangkap, selanjutnya oleh petugas polisi Polresta Sidoarjo menyuruh Saksi untuk meminta narkotika jenis sabu lagi kepada Saudara TRI, hingga kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl. Kenanga Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, petugas kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL;
- Bahwa Saksi telah menerima narkotika jenis sabu maupun pil/tablet ekstasi dari Terdakwa MARCO IVAN RENNATO alias BOCIL sudah sekitar 2 kali dan Saksi telah melakukan tugas meranjau narkotika jenis sabu maupun ekstasi atas perintah dari Saudara TRI sudah sekitar 3 bulan;
- Bahwa Saksi dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Marco Ivan Rennato alias Bocil Bin Wisnu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa seperti yang telah seperti disampaikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kab Sidoarjo, telah ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirinya, telah ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam, yang di dalamnya berisi : 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427, 1 buah kardus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



SAMBAL SEDAP bekas di dalamnya berisi 1 buah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, dan juga diamankan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya adalah milik Saudara CANDRA, sebelumnya Saksi disuruh oleh Saudara CANDRA untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan narkotika jenis sabu maupun ekstasi kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, yang mana Terdakwa pernah menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak $\pm$ 25 gram kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa juga pernah menyerahkan 10 butir pil ekstasi kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, Terdakwa disuruh oleh Saudara CANDRA untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kodam-Surabaya, lalu Terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, dan selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dengan membawa sebuah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya pergi menemui Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK di Jl Kenanga Ds Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, namun sekira pukul 20.00 WIB. saat Terdakwa sedang menunggu Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di pinggir jalan Kenanga, Dusun Keboansikepm RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, datang petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa petugas polisi mengamankan barang bukti sebuah kotak kardus C.D.I Unit

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan akhirnya bertemu dengan Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK yang ternyata sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya.
2. 1 buah tas selempang warna hitam.
3. 1 buah kotak kardus C.D.I Unit bekas
4. 1 buah kardus sambal sedap bekas
5. 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427.
6. 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa: 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00436/NNF/2025 tanggal 21 bulan Januari tahun 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: = 01200 / 2025 / NNF.-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 24,135$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm 24,112$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kab Sidoarjo, telah ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, saat hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirinya, telah ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam, yang di dalamnya berisi : 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427, 1 buah kardus SAMBAL SEDAP bekas di dalamnya berisi 1 buah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 24,66$ gram beserta bungkusnya, dan juga diamankan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm 24,66$ gram beserta bungkusnya adalah milik Saudara CANDRA, sebelumnya Saksi disuruh oleh Saudara CANDRA untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan narkotika jenis sabu maupun ekstasi kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, yang mana Terdakwa pernah menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak ± 25 gram kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa juga pernah menyerahkan 10 butir pil ekstasi kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, Terdakwa disuruh oleh Saudara CANDRA untuk mengambil barang narkoba jenis sabu di sekitaran daerah Kodam-Surabaya, lalu Terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, dan selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dengan membawa sebuah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya pergi menemui Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK di Jl Kenanga Ds Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, namun sekira pukul 20.00 WIB. saat Terdakwa sedang menunggu Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di pinggir jalan Kenanga, Dusun Keboansikepm RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, datang petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa petugas polisi mengamankan barang bukti sebuah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan akhirnya bertemu dengan Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK yang ternyata sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan serta diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **Marco Ivan Rennato alias Bocil Bin Wisnu**, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa Sirnyoto alias Nyoto Bin Miskak yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa unsur yang sifatnya alternatif, sehingga unsur-unsur tersebut tidak perlu terpenuhi seluruhnya, namun dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa seijin dari

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



pejabat/instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku tersebut, yaitu berupa ijin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian hak berupa ijin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang dapat diberi izin atau diberikan hak untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI) ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



diperoleh;

Menimbang, bahwa “menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa “menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, didapati suatu fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB. di tepi jalan di Jl Kenanga, Desa Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kab Sidoarjo, telah ditangkap petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, saat hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirinya, telah ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas selempang warna hitam, yang di dalamnya berisi : 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427, 1 buah kardus SAMBAL SEDAP bekas di dalamnya berisi 1 buah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat ±

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 24,66 gram beserta bungkusnya, dan juga diamankan 1 unit sepeda motor Honda Revo warna merah No pol : L 4792 SZ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya adalah milik Saudara CANDRA, sebelumnya Saksi disuruh oleh Saudara CANDRA untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menyerahkan narkotika jenis sabu maupun ekstasi kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, yang mana Terdakwa pernah menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak $\pm$ 25 gram kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa juga pernah menyerahkan 10 butir pil ekstasi kepada Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, sekitar pukul 17.30 WIB. di pinggir jalan dekat rumah Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di Jalan Kenanga, Dusun Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa MARCO IVAN RENNATO Alias BOCIL pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, Terdakwa disuruh oleh Saudara CANDRA untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kodam-Surabaya, lalu Terdakwa disuruh untuk menyerahkannya kepada Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK, dan selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa dengan membawa sebuah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya pergi menemui Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK di Jl Kenanga Ds Keboansikep, RT. 007 RW. 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, namun sekira pukul 20.00 WIB. saat Terdakwa sedang menunggu Saksi SIRNYOTO alias NYOTO Bin MISKAK di pinggir jalan Kenanga, Dusun Keboansikepm RT. 007 RW. 003, Kel/Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, datang petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa petugas polisi mengamankan barang bukti sebuah kotak kardus C.D.I Unit bekas berisi 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor



Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan akhirnya bertemu dengan Saksi SIRNYOTO Alias NYOTO Bin MISKAK yang ternyata sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Marco Ivan Rennato alias Bocil Bin Wisnu bukanlah tenaga kesehatan, apoteker atau pedagang besar farmasi karena tidak mempunyai surat ijin yang resmi dari pihak yang berwenang dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu serta peruntukannya juga bukan untuk pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk diedarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 24,66$ gram beserta bungkusnya, dengan kesimpulan bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 00436/NNF/2025 tanggal 21 bulan Januari tahun 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: = 01200 / 2025 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 24,135$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm 24,112$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksi metamfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta adanya hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut diatas dimana benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut namun Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai orang yang diminta oleh saudara Candra (DPO) untuk mengedarkannya atau melakukan ranjau terhadap narkotika jenis sabu tersebut atau dengan kata lain Terdakwa adalah perantara antara Saudara Candra dengan pembeli, yaitu dalam perkara ini Saksi Sirnyoto alais Nyoto untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan karena akan diberi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



jatah sabu dan juga mendapatkan upah berupa uang apabila sabu maupun ekstasi sudah habis Terdakwa ranjau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan berat barang bukti yang diajukan di persidangan dimana diperoleh fakta bahwa barang bukti berupa : 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 24,112 gram, yang mana semua barang bukti berupa Narkoba Golongan I tersebut, terbukti beratnya telah melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan selama proses persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya hak Terdakwa untuk mengedarkan dan atau menguasai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berupa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain dijatuhi pidana, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 buah plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 24,112 gram;
 2. 1 buah tas selempang warna hitam;
 3. 1 buah kotak kardus C.D.I unit bekas;
 4. 1 buah kardus sambal sedap bekas,
- oleh karena barang bukti tersebut merupakan bahan dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi, maka sangat beralasan hukum kalau barang-barang bukti tersebut dinyatakan dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan;
5. 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427;
 6. 1 unit sepeda motor Honda Revo, warna merah No pol : L 4792 SZ,
- oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan transaksi narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan hukum jika dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 362/Pjd.Sus/2025/PN Sda



- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marco Ivan Rennato alias Bocil Bin Wisnu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 buah plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm$ 24,66 gram beserta bungkusnya, sisanya dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 24,112 gram;
 - 1 buah tas selempang warna hitam;
 - 1 buah kotak kardus C.D.I unit bekas;
 - 1 buah kardus sambal sedap bekas,dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah HP Merk Xiaomi Type Redmi 9A warna biru kombinasi hitam No Wa dan sim card : 085857498427;
 - 1 unit sepeda motor Honda Revo, warna merah No pol : L 4792 SZ,dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh kami, Heru Dinarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Berlinda Ursula mayor, S.H., LLM. Dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Sda



Rosyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Berlanda Ursula Mayor, S.H., LLM.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.